

PROTOCOL PER AL SEGUIMENT DE LA REDACCIÓ, LA TRAMITACIÓ I EL SEGUIMENT DE LES OBRES DELS PROJECTES D'URBANITZACIÓ

I.	INTRODUCCIÓ	2
II.	OBJECTE.....	5
III.	COMPETÈNCIES.....	5
IV.	INICIATIVA I PROMOCIÓ DELS PROJECTES	6
V.	ESTRUCTURA DEL PROCEDIMENT	6
VI.	DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT	7
VI-A.	Seguiment de la redacció dels projectes d'urbanització	7
VI-B.	Tramitació dels projectes d'urbanització	12
VI-C.	Seguiment de les obres dels projectes d'urbanització.....	18

I. INTRODUCCIÓ

Són obres d'urbanització les actuacions que tenen per finalitat l'execució material de les determinacions del planejament en els àmbits d'actuació urbanística. Aquestes actuacions es regulen per la legislació urbanística (arts. 72 i ss. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i 87 i la Secció vuitena del Reglament de la Llei d'Urbanisme, articles 96-98).

D'acord amb l'article 72 del TRLUC:

Article 72. Projectes d'urbanització

1. Els projectes d'urbanització són projectes d'obres que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació urbanística.
2. Els projectes d'urbanització poden fer referència a totes les obres d'urbanització o únicament a les obres d'urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament, incloent-hi els col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües residuals i les actuacions adequades relacionades amb la depuració d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys destinats a carrers o vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions. Si el projecte d'urbanització fa referència només a les obres d'urbanització bàsiques, s'ha de completar posteriorment amb un o diversos projectes d'urbanització complementaris.
3. Els projectes d'urbanització no poden modificar les determinacions del planejament que executen.

Amb més precisió, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, al seu article 96 estableix, sobre els projectes:

Article 96 Objecte i contingut dels projectes d'urbanització

- 96.1 Els projectes d'urbanització són projectes d'obres per a l'execució material de les determinacions dels plans urbanístics pel que fa a les obres d'urbanització dels àmbits d'actuació urbanística, i poden constituir un document integrant d'una figura de planejament urbanístic o es poden tramitar i aprovar com un document independent.
- 96.2 En ambdós casos, els projectes d'urbanització poden referir-se a totes les obres d'urbanització, o únicament a les obres d'urbanització bàsiques que assenyalava l'article 70.2 de la Llei d'urbanisme.
- 96.3 Als efectes de l'aprovació inicial, els projectes d'urbanització, tant si formen part d'una figura de planejament com si constitueixen un document independent, han de contenir un avantprojecte de les obres d'urbanització previstes, i com a mínim de les obres d'urbanització bàsiques. Aquest avantprojecte ha d'incloure, si s'escau, les previsions relatives a la implantació de les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics exteriors a l'actuació urbanística o bé a l'ampliació o el reforçament d'aquests sistemes, així com les mesures o actuacions que calgui executar, prèviament o simultàniament a les obres d'urbanització, per al tractament dels sòls contaminats.
- 96.4 L'avantprojecte al què es refereix l'apartat anterior ha de constar, com a mínim, dels següents documents:
- a) Memòria descriptiva de les característiques generals de les obres d'urbanització en llurs aspectes

funcionals, formals i constructius;

delimitació de les etapes d'execució i, si s'escau, repercussió d'aquestes obres entre els diversos polígons.

b) Plànol de situació degudament referenciat.

c) Avanç del pressupost.

d) Plànols de projecte, sobre la base de la cartografia topogràfica digital, i a una escala mínima d'1:1.000, en els quals es reflecteixin el traçat i característiques de totes les obres d'urbanització previstes i, en qualsevol cas, com a mínim, els aspectes següents:

1r. Sanejament. Vinculació del projecte urbanístic a la xarxa de col·lectors i mecanismes, existents o futurs, de depuració d'aigües o de reutilització de les aigües reciclades.

Traçat i característiques del clavegueram per conduir les aigües residuals i de la pluja, amb la referència geogràfica del traçat amb relació als vials i altres espais de domini públic.

2n. Vials. Determinació del nivell dels terrenys que han de ser destinats a vials rodats, aparcament, itineraris de vianants i ciclistes, amb l'objectiu de fixar les alineacions i rasants dels solaris edificables per als diversos usos previstos en el pla.

Determinació de la compactació i pavimentació, o si s'escau, tractament dels vials, introduint el disseny de la xarxa de transport en comú, en el cas d'existir, així com l'encintat de voreres i rigoles.

3r. Modelat dels terrenys que han de ser destinats a parcs i jardins públics.

4t. La xarxa de distribució d'energia elèctrica i d'aigua, la xarxa d'hidrants per a incendi, així com la xarxa de distribució de gas, si s'escau, i la infraestructura per a la implantació o connexió a les xarxes de telecomunicacions. Han d'incloure la referència, la posició gràfica, la descripció i el nombre de les estacions de transformació, de dipòsits, de nodes o brancals per a les connexions respectives a les xarxes de subministrament de nivell superior, sens perjudici de la normativa particular vigent per a cada servei.

5è. Les infraestructures incompatibles amb l'execució del planejament i el seu desviament o restitució.

96.5 La documentació assenyalada en l'apartat anterior ha de tenir el grau suficient de detall que permeti als organismes públics, a les empreses de subministrament de serveis i altres operadors de serveis afectats pronunciar-se sobre l'adequació de les obres i serveis previstos. A aquests efectes, els esmentats organismes, empreses i operadors estan obligats a facilitar la informació suficient sobre les infraestructures i xarxes existents i sobre els plans d'implantació.

96.6 La documentació relativa a les obres d'urbanització a què es refereixen els apartats 3 i 4 ha d'assolir, abans de l'aprovació provisional o definitiva, segons s'escaigui, el grau de projecte d'execució, i ha de constar de:

a) La memòria descriptiva de les característiques de les obres d'urbanització.

b) Plànol de situació degudament referenciat.

c) Els plànols de projecte referenciats en l'apartat 4.d) d'aquest article, completats amb els plànols de detall necessaris per definir totalment les obres. Aquests plànols de projecte i de detall, en el cas que no es prevegi un projecte d'urbanització complementari, han de tenir el contingut que estableix l'article 98.2 d'aquest Reglament.

d) El plec de prescripcions tècniques.

e) Els amidaments, els quadres de preus i el pressupost, el qual, en cas que el projecte d'urbanització compregui diversos polígons d'actuació urbanística, ha d'estar desglossat per polígons.

f) El pla d'etapes.

g) Si el projecte d'urbanització comprèn solament les obres d'urbanització bàsiques, els criteris i el pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d'urbanització, sens perjudici que els projectes

d'urbanització complementaris els concretin.

Al seu article 98, es detalla:

Article 98 Projectes d'urbanització complementaris

98.1 Els projectes d'urbanització complementaris són els projectes per a l'execució de les obres d'urbanització altres que les bàsiques definides per l'article 70.2 de la Llei d'urbanisme, i tenen per objecte determinar els elements que caracteritzen l'espai públic i preveure els recursos adequats a la seva funció, d'acord amb les característiques fixades pels ajuntaments en ocasió de la tramitació dels plans derivats o dels projectes d'urbanització, tal com disposa l'article 65.6 de la Llei d'urbanisme.

Són, a més, els instruments adients per desenvolupar, quan sigui necessari, les obres d'urbanització previstes en instruments de planejament o en projectes d'urbanització aprovats com a documents independents.

98.2 Els plànols de projecte, que s'han de redactar damunt cartografia topogràfica digital i a l'escala mínima d'1:500, i els plànols de detall dels projectes complementaris d'urbanització han d'incloure:

a) En els espais destinats a vials:

1r. Les característiques del tractament final del vial. En el cas que aquest sigui per a circulació rodada, cal preveure l'estructura del ferm i el tractament o les capes de rodament dels paviments adequats a les característiques dels vehicles que hi hagin de circular.

2n. El disseny de les àrees d'aparcament i dels elements fixes de la xarxa de transport públic, si és el cas, i dels espais per a la ubicació de contenidors o altres elements propis dels serveis o infraestructures.

3r. Els detalls dels escocells, del paviment de voreres i del tipus d'arbrat, i dels registres i altres elements destinats al control i al manteniment dels serveis i les infraestructures de què es doti el pla.

4t. Les característiques de l'enllumenament públic, tant per a les àrees de circulació rodada com per a les que corresponen a vianants i a ciclistes, amb precisió del tipus de suports i lluminàries per aconseguir un nivell d'il·luminació adequat als diversos espais.

5è. Els elements vegetals per a l'enjardinat o plantació, amb la incorporació dels elements de rec i la previsió de manteniment d'aquests elements.

6è. El mobiliari urbà necessari per a l'acompliment dels fins a què es destina el sector, dimensionats en funció de la seva utilització i freqüentació.

b) En els espais lliures destinats a jardins i parcs:

1r. Les aportacions de terres vegetals adequades a cada situació a partir del modelat previ que correspon a la urbanització bàsica.

2n. Les característiques edafològiques dels terrenys objecte d'actuació.

3r. El subministrament elèctric per a l'enllumenat.

4t. L'accessibilitat en relació amb els espais rodats i de vianants.

5è. Característiques i traçat dels paviments en els recorreguts per a vianants i, si és el cas, de les àrees d'estacionament i trànsit de vehicles o pistes per a ciclistes.

6è. Elements d'embassament, de rec i d'abastament d'aigua pel rec, canals, distribució i desguàs d'aigües plujanes, així com les infraestructures bàsiques per al tractament de l'aigua reciclada, si és el cas.

7è. El projecte de jardí i plantacions dels espais destinats a tal finalitat amb la previsió de manteniment d'aquestes superfícies i vegetació.

8è. Elements de senyalització, elements destinats a jocs per a nens i altres elements de mobiliari

que es considerin adequats, dimensionats en funció de la utilització dels diferents espais i de la seva previsible freqüentació.

9è. Definició del perímetre i característiques dels tancats en el cas que l'espai lliure hagi de tenir un ús restringit d'horari.

98.3 Quan, amb ocasió de la tramitació d'un projecte d'urbanització complementari, calgui modificar el projecte per a l'execució de les obres d'urbanització bàsiques, incorporat o no al planejament, s'han d'incloure a l'expedient els documents d'aquest darrer objecte de modificació. En aquest cas el projecte d'urbanització complementari es tramita d'acord amb allò establert per l'article 113.2 de la Llei d'urbanisme.

II. OBJECTE

L'objecte d'aquest protocol és establir el procediment per al seguiment de la redacció, la tramitació i el seguiment de les obres dels projectes d'urbanització que executin les determinacions del planejament vigent dins del terme municipal de Barcelona.

Aquest protocol s'adequa al Decret d'Alcaldia de 17 d'abril de 2012, pel qual s'aprova el *Procediment per a l'elaboració i la tramitació dels projectes i l'execució de les obres municipals*. Així mateix, actualitza el Decret d'Alcaldia de 15 de juny de 2017, pel qual s'aprova el *Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora, i projectes d'urbanització* per tal d'incloure-hi les actuacions d'iniciativa privada que han de ser objecte de cessió obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament.

Amb aquesta integració es garanteix que tots els projectes d'urbanització, independentment del seu origen, s'ajustin als mateixos estàndards de qualitat, requeriments tècnics i controls.

També són objecte d'aquest protocol les obres ordinàries vinculades al projecte d'urbanització, mentre que no ho són la resta d'obres ordinàries, ja siguin d'espai públic o d'edificació, que es tracten en els protocols corresponents.

III. COMPETÈNCIES

L'Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (en endavant IMU) es configura com una entitat pública empresarial de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la legislació reguladora del règim local i la Carta municipal de Barcelona. Es tracta d'un ens de gestió directa de l'Ajuntament de Barcelona, i gaudeix de personalitat jurídica pública i autonomia de gestió per al compliment de les seves finalitats.

L'IMU és un instrument de descentralització funcional de l'Ajuntament de Barcelona que, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 3 dels seus estatuts, té entre d'altres funcions:

c. Redactar, elaborar i executar projectes de reparcel·lació en les seves diverses modalitats, d'expropiació i d'urbanització i rebre les cessions de sòl a títol obligatori i gratuït derivades de l'execució de projectes de gestió urbanística.

d. Promoure, gestionar i executar activitats urbanístiques, la realització de les obres d'urbanització vinculades i/o derivades de l'execució del planejament i la dotació de serveis derivats d'aquestes activitats, amb independència del sistema que s'adopti per elaborar i executar el planejament, així com l'adquisició de sòl i venda de terrenys, amb la finalitat de fomentar l'habitatge de protecció oficial.

[...]

g. Redactar, tramitar, aprovar i executar projectes d'obres ordinàries i projectes d'enderroc vinculats a les actuacions urbanístiques.

IV. INICIATIVA I PROMOCIÓ DELS PROJECTES

Els projectes d'urbanització, d'acord amb la normativa urbanística vigent, tenen per finalitat l'execució material de les determinacions del planejament. Poden ser d'iniciativa municipal o privada segons qui en té encomanada la gestió urbanística:

- **Projectes d'urbanització d'iniciativa municipal:** Són aquelles actuacions promogudes per l'Ajuntament en què l'IMU, a través de la Direcció de Serveis de Projectes i Obres (en endavant, DPiO) assumeix la condició de promotor de l'actuació i és el responsable de la redacció del projecte i de l'execució material de les obres.

A efectes d'aquest protocol, la DPiO i el seu equip redactor actuen com una unitat operativa de treball. Per tant, qualsevol referència al **promotor públic** s'entén feta a aquesta unitat, i la interlocució tècnica o gestió de consultes i esmenes davant els diferents serveis municipals podrà ser realitzada indistintament per ambdues parts.

- **Projectes d'urbanització d'iniciativa privada:** Són aquelles actuacions promogudes per particulars en què el propietari únic de l'àmbit d'actuació o l'Entitat Urbanística Col·laboradora (en endavant, EUC) assumeix la condició de promotor de l'actuació i és el responsable de la redacció del projecte i de l'execució material de les obres.

A efectes d'aquest protocol, el propietari únic o l'EUC i el seu equip redactor actuen com una unitat operativa de treball; per tant qualsevol referència al **promotor privat** s'entén feta a aquesta unitat, i la interlocució tècnica o gestió de consultes i esmenes amb els diferents serveis municipals podran fer-se indistintament per ambdues parts.

V. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMENT

Independentment de la iniciativa del projecte d'urbanització, el procediment s'articula de forma unitària sota el lideratge de l'IMU, garantint el compliment del planejament vigent, la coherència del disseny urbà i el compliment dels estàndards municipals mitjançant les següents etapes:

- **Seguiment de la redacció del projecte d'urbanització:** La DPiO assumeix el seguiment de la redacció per assegurar l'adequació dels projectes al planejament vigent i a les directrius estratègiques definides per l'Arquitecte en Cap i els districtes implicats, incorporant les aportacions de la participació ciutadana, si escau.

Aquest seguiment incorpora la supervisió tècnica transversal de l'Equip de Supervisió Tècnica de l'Ajuntament (en endavant, ESTE), que actua com a garant de la qualitat de l'espai públic coordinant la supervisió tècnica sectorial dels diferents serveis municipals implicats per a validar el compliment de les normatives específiques i els requeriments de manteniment.

- **Tramitació del projecte d'urbanització:** La Direcció de Serveis Jurídics de l'IMU (en endavant, DSJ) és la responsable de la tramitació dels projectes d'urbanització, en exercici de les competències que l'Institut té atribuïdes. És l'òrgan encarregat d'impulsar les diverses aprovacions

i de recollir els informes preceptius necessaris per a la validesa jurídica i tècnica del document.

- **Seguiment de les obres del projecte d'urbanització:** La DPiO assumeix el seguiment de l'execució material per a garantir que les obres s'implanten amb fidelitat al document aprovat. Durant aquesta fase, la supervisió tècnica de l'ESTE valida la correcta execució dels aspectes acordats en la fase de redacció i assegura la qualitat final de la urbanització.

VI. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT

VI-A. Seguiment de la redacció dels projectes d'urbanització

1. Inici del procediment

El present protocol s'activarà en el moment que l'IMU rebi l'encàrrec municipal de redactar un projecte d'urbanització vinculat a l'execució d'un àmbit de gestió urbanística o la petició d'iniciar el seguiment de la redacció d'un projecte d'urbanització d'iniciativa privada.

Aquest acte determinarà l'inici del seguiment per part de la DPiO, que assignarà un codi identificador únic a cada projecte per a garantir-ne la traçabilitat segons la seva naturalesa:

- Els projectes d'iniciativa municipal adoptaran el format **G-XXX**.
- Els projectes d'iniciativa privada adoptaran el format **P-XXX**.

2. Estudis previs

2.1. Estudi topogràfic referenciat a la XTM

Atesa la precisió requerida en projectes d'urbanització i reparcel·lació, el promotor haurà d'elaborar, com a pas previ a la redacció, un estudi topogràfic basat en un aixecament de camp rigorós. Aquest estarà obligatòriament georeferenciat en coordenades absolutes i referenciat als vèrtexs de la [Xarxa Topogràfica Municipal \(XTM\) de 1er Nivell](#) per tal que sigui directament integrable i superposable, sense necessitat de transformacions, sobre la base cartogràfica municipal o qualsevol altre document tècnic georeferenciat.

El Departament del Pla de la Ciutat haurà de validar l'aixecament i, si s'escau, l'incorporarà a la base cartogràfica municipal.

D'acord amb l'article 125.5 del Reglament de la Llei d'urbanisme (D.305/2006), l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització ha de ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació o de taxació conjunta. Per tant, la redacció del projecte d'Urbanització condiona i ha d'estar coordinat amb el projecte de reparcel·lació. Perquè aquesta coordinació sigui efectiva des del punt de vista cartogràfic, caldrà que les bases de referència d'ambdós projectes siguin coincidents.

2.2. Estudi d'antecedents contaminants del sòl i tràmits associats

En compliment del [Decret legislatiu 1/2009](#), caldrà elaborar un estudi que justifiqui si els sòls a urbanitzar, subjectes a un canvi d'ús, han suportat prèviament o no, una activitat potencialment contaminant d'acord amb el [Reial decret 9/2005](#). Aquest estudi previ serà indispensable per iniciar amb la màxima celeritat els tràmits escaients davant l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) en cas que es confirmi l'existència d'antecedents contaminants.

En cas que el sòl hagi acollit una d'aquestes activitats, caldrà presentar, segons l'article 20 del Decret legislatiu, un estudi detallat del sòl i, si els resultats ho requereixen, una anàlisi quantitativa de riscos (AQR). Ambdós documents hauran de ser redactats per una [Entitat de Control del sòl \(EC-](#)

[SOL](#) habilitada. L'IMU trametrà aquesta documentació a l'ARC per obtenir l'informe preceptiu prèviament a l'aprovació del projecte. Tant els estudis realitzats com l'informe emès per l'ARC s'hauran d'incorporar al projecte d'urbanització.

Si l'AQR detectés un risc inacceptable, l'EC-SOL redactaria un projecte de recuperació. Segons l'article 21 ter del decret legislatiu, el promotor podrà presentar a l'ARC un projecte de recuperació voluntària sense esperar l'informe preceptiu i evitar la declaració formal de sòl contaminat. Si el risc fos acceptable però el sòl es considerés alterat, caldria presentar un programa de control i seguiment. El projecte de recuperació o el programa de control, juntament amb la seva resolució d'aprovació per part de l'ARC, s'inclouran en el projecte d'urbanització per a la seva aprovació final.

2.3. Estudi de necessitats i capacitat de les xarxes de serveis

Per tal d'iniciar converses amb les companyies subministradores el més aviat possible, caldrà elaborar un estudi que predimensioni i justifiqui les necessitats de subministraments de l'àmbit, partint de la població prevista, els usos definits pel planejament vigent i els estàndards de consum actuals.

L'objectiu d'aquest estudi primerenc serà avaluar la magnitud de les necessitats i la capacitat de les xarxes existents per a donar servei al nou sector. Aquesta diagnosi permetrà determinar l'abast de la nova implantació de serveis i facilitarà la formalització de convenis amb les companyies amb l'antelació suficient. Així mateix, l'estudi haurà d'identificar les necessitats de sòl i espai tècnic perquè el projecte d'urbanització pugui preveure i reservar les superfícies necessàries per a les infraestructures garantint la seva correcta integració en el disseny urbà.

3. Redacció d'avantprojecte i/o document de criteris

3.1. Elaboració de document preliminar d'encaix

En aquesta fase, el promotor haurà d'orientar l'actuació i elaborar un document preliminar que reculli l'encaix inicial i la proposta conceptual del projecte. En cas d'iniciativa privada, el promotor privat es reunirà amb la DPiO per a intercanviar punts de vista i definir les línies generals d'aquesta proposta inicial abans de la seva presentació formal a la resta d'agents municipals.

Per tal de treballar sobre una base de dades precisa des d'un primer moment, les alineacions, rasants, qualificacions urbanístiques i la resta de paràmetres del planejament que s'hagin d'incorporar al projecte s'hauran d'obtenir en format vectorial del Portal de descàrregues de cartografia de l'Ajuntament de Barcelona: [Carto BCN](#). Aquesta informació constitueix la base jurídica i geomètrica oficial per a la redacció de la proposta i en garantirà la coherència amb el planejament vigent.

3.2. Reunió de coordinació transversal estratègica

Un cop definit aquest esquema bàsic d'intencions, la DPiO convocarà junt amb el promotor privat, si escau, una reunió de coordinació transversal amb el departament municipal competent de la gerència de l'Arquitecte en Cap, la direcció tècnica responsable del districte, el redactor dels criteris del projecte, el responsable del procés participatiu (si escau), així com amb els responsables de l'Espai Públic que la DPiO consideri rellevants per a la definició inicial del projecte. Aquesta reunió tindrà la finalitat de debatre la proposta i fixar l'estratègia definitiva i els paràmetres de disseny que hauran de regir l'actuació.

3.3. Processos participatius, si escau

Les sessions explicatives i participatives ciutadanes s'han de dur a terme en aquesta fase

d'avantprojecte, independentment de la informació pública preceptiva posterior. El promotor facilitarà els mitjans per a garantir la comprensió del projecte per part del públic no tècnic. S'incorporaran a l'expedient les actes i acords adoptats, remesos formalment pel corresponent òrgan al responsable de l'expedient. En tot cas, en els projectes que correspongui, es seguiran els processos participatius establerts a les Normes Reguladores de Participació Ciutadana. El projecte d'urbanització haurà de recollir les conclusions resultants del procés participatiu que s'hagi realitzat.

4. Redacció del projecte

4.1. Establiment de la llista de responsables d'espai públic (REP)

Una vegada redactat l'avantprojecte i el document de criteris o projecte bàsic, i definit l'equip redactor del projecte d'urbanització, la DPiO convocarà l'ESTE i els redactors a una primera reunió, on s'establiran:

- a) La llista de REP definits en la taula de l'Annex VI, que hauran d'informar el projecte.
- b) La llista de qualsevol altre organisme i/o administració, concessionari o explotador de servei públic al qual s'hagi de demanar informe. Entre aquests, s'inclouran els informes de la Ponència Ambiental Municipal i de la Ponència Ambiental de la Generalitat, segons els casos.

D'aquesta reunió s'aixecarà acta segons model adjunt a l'Annex VII, a signar per tots els assistents, on es recollirà la llista de REP d'aquest projecte.

L'ESTE, en el termini màxim de 3 dies, trametrà la llista de REP amb les dades de contacte al promotor, a cadascun dels REP i a les direccions de les àrees o gerències amb participació en el projecte, amb la qual cosa es donaran per assabentats de l'inici de la redacció del projecte d'urbanització.

Aquesta llista no es considera un document tancat. En el cas que l'evolució del projecte, la complexitat tècnica o l'aparició de noves necessitats ho facin necessari, es podrà incorporar un nou REP en qualsevol moment del procés per tal de garantir la correcta validació de tots els vectors de l'espai públic.

4.2. Reunions inicials amb els REP

El promotor sol·licitarà reunions inicials amb els REP, per separat o agrupats segons convingui, amb l'objectiu de presentar la proposta d'urbanització des d'un estadi inicial per tal que aquests puguin aportar els seus criteris, idees i requeriments abans que el projecte estigui avançat.

Aquest enfocament col·laboratiu permet contrastar els criteris generals de la proposta des de diferents punts de vista interdisciplinaris i identificar els condicionants que puguin afectar el desenvolupament del projecte. D'aquesta manera, les solucions adoptades incorporen la visió dels diferents serveis des de la gènesi del disseny, entenent que el resultat final és fruit de la corresponsabilitat tècnica i l'autoria compartida dels agents implicats. L'anticipació d'aquests requeriments i interferències permet orientar la proposta i evitar esmenes sobre solucions consolidades.

En cas d'iniciativa privada, el promotor privat podrà sol·licitar l'assistència de la DPiO a aquestes reunions. De cada sessió s'aixecarà acta, que es lliurarà als assistents segons els models de l'Annex VII. Les actes seran signades pels assistents i recolliran els criteris, observacions i acords adoptats

als efectes de la seva consideració en l'evolució del projecte.

4.3. Lliurament d'avantprojecte avançat

Un cop incorporats els criteris resultants de les reunions inicials, el promotor lliurarà un avantprojecte avançat a tots els REP. Aquest ha de tenir un grau de definició suficient per expressar la solució adoptada, la seva implantació i les afectacions principals sobre l'espai públic; es centrarà en els plànols bàsics de definició de l'espai previs a la formalització i producció documental detallada pròpia d'un projecte executiu.

Aquest lliurament permetrà als REP validar la progressió del disseny abans de la formalització documental definitiva i facilitarà que puguin advertir de qualsevol qüestió rellevant a fi que el promotor pugui valorar-la i, si escau, integrar-la abans de passar a l'elaboració de la maqueta del projecte d'urbanització. El lliurament té un caràcter purament informatiu i de consens i no requerirà l'emissió d'un informe oficial.

4.4. Reunions de seguiment amb els REP

Després del lliurament de l'avantprojecte avançat i durant la redacció del projecte d'urbanització, el promotor sol·licitarà reunions de seguiment amb els REP, establint un ordre del dia en funció dels temes a tractar i la periodicitat i fites acordades.

L'objectiu d'aquestes trobades serà realitzar el seguiment del projecte, verificant la correcta incorporació dels criteris establerts prèviament, analitzant els problemes que es plantegin i concretant i resolent els aspectes sectorials o tècnics que requereixin un major grau de definició. En cas d'iniciativa privada, el promotor privat podrà sol·licitar l'assistència de la DPiO a aquestes reunions.

S'aixecarà acta de les reunions, que es lliurarà als assistents segons els models de l'Annex VII. Les actes seran signades pels assistents, i els acords consensuats i reflectits a les actes seran vinculants pel redactor del projecte. Els assistents que signen l'acta, s'entén a tots els efectes que expressen el parer dels seus respectius serveis o empreses.

4.5. Lliurament de maqueta segons el Manual de l'IMU

Quan el promotor consideri que el treball és complet i apte per a ser sotmès a revisió, lliurarà telemàticament una maqueta del projecte complet a l'ESTE, així com les separates corresponents adaptades a cadascun dels responsables inclosos en el llistat dels REP.

Els projectes s'han d'ajustar al que determini la normativa vigent i al format establert al Manual de l'IMU per a la redacció de projectes d'urbanització (Annex XXX), usant el banc de preus de l'IMU/Ajuntament de Barcelona, elaborat per l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) de l'any vigent al moment de la seva aprovació.

El contingut mínim de les separates per als REP s'estableix al Manual de l'IMU.

D'acord amb l'article 72.5 del TRLUC "Quan es pretengui l'execució de les obres per fases, el projecte d'urbanització ha de preveure justificadament aquesta contingència."

Els defectes o mancances detectats a les separates del projecte, pel que fa a la seva documentació o als aspectes formals, s'hauran de comunicar al promotor en el termini màxim de 5 dies des de la seva recepció, als efectes de la seva esmena i/o complementació per part d'aquest últim. El

transcurs del citat termini sense cap notificació al respecte, implicarà que el projecte no presenta mancances o defectes formals. Aquests defectes o mancances són formals, i no inclouen els que poguessin resultar de l'estudi del contingut del projecte, els quals s'hauran d'explicitar a l'informe corresponent.

5. Revisió tècnica

5.1. Informes parcials

Els REP elaboraran en el termini màxim de 20 dies, des de la recepció de les separates, l'informe parcial corresponent al seu àmbit, adaptant-se, en cada cas, a l'abast del projecte redactat. S'adjunta com a **Annex IX**, un model d'informe que en recull els requisits mínims. Els informes, degudament signats, es remetran a un dels membres de l'ESTE i a la DPiO, i hauran d'anar classificats amb la distinció A, B, C o D, segons siguin:

- A. Informe parcial favorable sense cap condició o observació.
- B. Informe parcial favorable amb condicions o observacions a aplicar durant la fase d'execució de l'obra.
- C. Informe parcial favorable amb condicions o observacions que s'hauran d'incorporar en el projecte executiu que s'aprovi.
- D. Informe parcial desfavorable (indicant motius de disconformitat)

L'ESTE traslladarà els informes al promotor perquè pugui introduir, si escau, les correccions pertinents en cadascun dels aspectes que s'hi reflecteixen.

En cas de discrepàncies expressades per introduir correccions al projecte entre un REP i el promotor o entre diferents REP, la Gerència de l'Arquitecte en Cap o la persona en qui delegui elaborarà en el termini màxim de 6 dies un informe diriment que inclourà el termini per a esmenar-les. S'adjunta dins **l'Annex IX**, model d'informe diriment.

5.2. Lliurament de maqueta esmenada, si escau

En cas que els informes parcials obtinguin una classificació C o D, el promotor incorporarà les esmenes indicades al projecte i lliurarà les noves separates als REP afectats per les modificacions introduïdes, amb còpia a l'equip de l'ESTE, per a la seva revisió i emissió de nou informe. El REP emetrà nou informe preceptiu en el termini de 5 dies, a partir de la recepció del document.

En cas de manca de resposta per part de qualsevol dels REP i davant de la sol·licitud del promotor, l'ESTE adreçarà un requeriment formal al superior jeràrquic del REP.

Si en el transcurs de 5 dies més, el REP no l'ha emès, implicarà la seva conformitat tècnica al projecte i l'equip de l'ESTE emetrà, en el termini d'uns altres 5 dies, l'informe tècnic del projecte (ITP) amb una classificació A o B.

6. Informes de supervisió favorables

6.1. Informe tècnic del projecte (ITP)

Quan tots els informes parcials estiguin qualificats amb una A o B, l'òrgan competent a través de l'equip de l'ESTE, emetrà en el termini màxim de 5 dies des de la recepció de l'últim informe parcial, l'ITP.

L'informe haurà d'anar validat per la resta de membres de l'ESTE.

L'ITP contindrà el conjunt dels aspectes definits en cada informe parcial, i una valoració global del projecte, en els següents termes:

- A. ITP favorable sense cap condició o observació
- B. ITP favorable amb observacions o condicions a aplicar durant la fase d'execució de l'obra

En cap cas la qualificació d'un ITP pot ser C o D.

Amb la classificació A o B, l'ITP expressarà de manera clara la seva valoració, així com les mesures o condicions a introduir en fase d'obra. L'informe tècnic valorarà l'adequació del projecte a la normativa vigent.

L'equip de l'ESTE, a través d'un dels seus membres, remetrà l'ITP al promotor i a la DPiO, juntament amb un exemplar del projecte diligenciat, i ho comunicarà per correu electrònic a la resta de direccions participants.

Si el temps transcorregut entre l'emissió de l'ITP i la presentació del projecte executiu per a la tramitació davant l'organisme competent és superior a 18 mesos, serà necessària l'emissió de nous informes parcials i d'un nou ITP, llevat que aquests siguin degudament convalidats pels propis REP. En aquest cas caldrà una nova emissió o la convalidació de quants informes estiguin caducats, incloent-hi l'ITP. Els informes que no estiguin caducats no caldrà emetre'ls de nou ni convalidar-los.

6.2. Informe d'auditoria de qualitat, si escau

Per a tots aquells contractes municipals d'obres amb pressupost igual o superior a 350.000 euros, serà obligatòria l'emissió d'un informe de supervisió de projectes, prèvia a l'aprovació del projecte i la contractació, segons el [Decret de l'Alcaldia de data 19 de juny de 2009](#).

L'informe definitiu emès per l'empresa adjudicatària classificarà els projectes executius en un dels tres apartats següents:

- A. Projecte executiu informat favorablement.
- B. Projecte executiu a revisar parcialment. Aquesta qualificació permet obrir el procediment d'adjudicació, però l'equip redactor haurà d'esmenar les deficiències observades abans de l'acta del replantejament. Les baixes produïdes a l'adjudicació quedaran captives al projecte per tal de fer front a les possibles modificacions contractuals, fins al moment en què l'empresa encarregada del seguiment d'inversions indiqui que el projecte evoluciona d'acord amb l'adjudicació.
- C. Projecte executiu subjecte a una revisió global. En aquest cas no es podrà iniciar el procediment d'adjudicació i es procedirà a efectuar la revisió global requerida.

VI-B. Tramitació dels projectes d'urbanització

1. Inici de la tramitació

1.1. Sol·licitud de tramitació

Un cop obtinguts els informes favorables pertinents, el promotor podrà sol·licitar la tramitació del

projecte d'urbanització a la DSJ.

El promotor privat la sol·licitarà presentant una instància formal al Registre electrònic de l'Ajuntament adreçada a la Direcció de Serveis Jurídics de l'IMU. Si la instància tingués entrada a una altra dependència municipal, aquesta la remetrà a l'esmentada direcció.

1.2. Lliurament del projecte d'urbanització i documentació

Una vegada rebuda la sol·licitud, si escau, la DSJ sol·licitarà la següent documentació per a iniciar la tramitació de l'expedient.

- Projecte signat en format digital i paper amb les característiques que figuren al **Manual de l'IMU per a la redacció de projectes d'urbanització (Annex XXX)**. Especificarà que és l'edició per Aprovació i portarà adjunt l'ITP.
- ITP signat, amb classificació A o B, juntament amb els informes emesos i signats pels REP corresponents als seus àmbits, i que hauran de concloure amb la classificació A o B. En el cas que l'ITP tingui classificació B (favorable amb observacions o condicions d'execució d'obra), el promotor haurà d'aportar una declaració responsable que garanteixi el seu compliment.
- **Declaració responsable del promotor privat que garanteixi que la versió del projecte lliurada és la informada per l'ITP.**
- **Carta de lliurament amb codi hash del projecte.**
- Arxius editables nadius (d'ofimàtica, gràfics vectorials, pressupostos, etc).
- Fitxa d'aprovació inicial per a la Comissió de Govern emplenada amb les dades del projecte, excepte els apartats marcats en vermell.
- Arxiu editable amb els polígons vectorials de l'àmbit d'actuació per al Departament d'Informació i Documentació, georeferenciats sobre la base cartogràfica municipal. Aquest arxiu s'anomenarà 00_AMBIT.ext (ext = dwg / dgn / gpkg).
- En el cas que el planejament hagi previst la possibilitat de l'elaboració de dos o més projectes d'urbanització per a un àmbit de gestió, per a l'aprovació de l'últim dels projectes, s'haurà d'acompanyar amb un informe que justifiqui que la urbanització de l'àmbit és completa i un resum econòmic del total de les despeses d'urbanització de tot l'àmbit, a efectes de la seva inclusió al projecte de reparcel·lació.
- Informe d'auditoria de qualitat, si escau.

Lliurada la documentació per part del promotor, la DSJ comprovarà si aquesta és suficient i correcta per a l'aprovació inicial del projecte d'urbanització i si cal demanar informes a Informació Urbanística de l'Ajuntament o altres direccions o departaments.

Si hi ha alguna mancança o anomalia en la documentació lliurada, es requerirà al promotor que aportï o esmeni la documentació escaient.

En el cas que no s'hagi tramès tota la documentació, no s'iniciarà la tramitació de l'expedient. Així mateix, es retornarà la documentació que no s'ajusti al contingut del **Manual de l'IMU per a la**

redacció de projectes d'urbanització (Annex XXX).

De conformitat amb l'article 72.3 del TRUC, els projectes d'urbanització no poden modificar les determinacions del planejament que executen; en conseqüència, no s'admetrà a tràmit cap projecte que no s'ajusti al planejament vigent o que en comporti una modificació.

2. Informes i proposta d'acord d'aprovació inicial

2.1. Informe tècnic d'aprovació

La DSJ demanarà a la DPiO que emeti un Informe tècnic d'aprovació on hi constaran els antecedents, l'objecte, la descripció i el pressupost de l'actuació, amb indicació de si és finançament municipal, privat o mixt.

2.2. Informe jurídic amb proposta d'acord per a l'aprovació

Si escau, la DSJ emetrà un Informe jurídic amb proposta d'acord per a l'aprovació inicial del projecte d'urbanització, que es sotmetrà a l'òrgan competent per a l'aprovació.

3. Aprovació inicial

3.1. Acord d'aprovació inicial de la Comissió de Govern

És d'aplicació l'article 89.6 del TRLUC, que disposa: "Els ajuntaments aproven inicialment i definitivament els projectes d'urbanització seguint la tramitació que estableix l'article 119.2."

L'òrgan competent per a l'aprovació inicial del projecte és la Comissió de Govern, en virtut de l'article 119.2.a del TRLUC, la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i els pertinents decrets de delegació de competències de l'Alcaldia.

3.2. Notificació als interessats

Aprobat inicialment el projecte d'urbanització per la Comissió de Govern, la Secretaria delegada de l'IMU diligenciarà els plànols i documents que conformen el projecte aprovat junt amb un arxiu digital de l'àmbit en format vectorial i comunicarà aquesta aprovació per correu electrònic als membres de l'ESTE i a Informació Urbanística de l'Ajuntament. ¿en el termini màxim d'un dia?

Així mateix, aquesta aprovació es notificarà a la DPiO i a la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'IMU, al Gerent del districte corresponent, al promotor i a la resta d'interessats.

La notificació de l'acord d'aprovació inicial del projecte als interessats en el procediment es realitzarà en paper o electrònicament (e-notum), de conformitat amb el que disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant LPACAP).

En el cas de projectes d'urbanització amb finançament a càrrec de la comunitat reparcel·latòria, es podrà considerar interessat a aquella persona que figuri en el projecte de reparcel·lació. Nogensmenys, de vegades els interessats no han de pagar les quotes d'urbanització, però se'ls ha de notificar els acords d'aprovació del projecte d'urbanització per diferents motius, que si s'escau, han de ser valorats per la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'IMU.

3.3. Publicació de l'aprovació inicial

L'acord d'aprovació inicial del projecte d'urbanització es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) a la Gasetta Municipal, en un diari de gran difusió de la ciutat i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament.

Els anuncis i publicacions seran preparats i tramitats per la Secretaria Delegada de l'IMU. En cas d'iniciativa privada, la publicació en un diari de gran difusió de la ciutat serà a càrrec del promotor privat.

Els anuncis s'ajustaran a un dels formats que figuren a l'Annex X, sens perjudici de les adaptacions que, en el seu cas, calgui introduir.

4. Informació pública

4.1. Exposició pública

Se sotmetrà a informació pública el projecte durant un termini d'un mes, a partir del dia següent de la publicació de l'anunci, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi al·legacions pertinents.

Entre d'altres dades, en els anuncis figurarà un enllaç de la seu electrònica de l'Ajuntament perquè els interessats puguin veure els projectes d'urbanització aprovats inicialment. Així mateix, els projectes d'urbanització s'exposaran al públic a l'IMU, conforme el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme.

Els plànols i documents sotmesos a informació pública seran diligenciats per la Secretaria municipal competent, fent constar que han estat aprovats inicialment, un cop transcorregut el termini d'informació pública. El retorn de tota la documentació es farà mitjançant el mateix òrgan encarregat de la tramitació.

La consulta d'un projecte d'urbanització, fora del termini d'informació pública, que ha estat impulsat i tramitat fins a l'aprovació per l'IMU, es sol·licitarà mitjançant instància degudament emplenada per l'interessat, presentada en Registre electrònic de l'Ajuntament, i dirigida a la DSJ. Si s'escau, aquesta instància es podrà efectuar a través de transparència de l'Ajuntament.

4.2. Al·legacions a l'aprovació inicial

Independentment del registre pel que entrin, les al·legacions seran remeses a la DSJ, que les analitzarà, i si s'escau, sol·licitarà els corresponents informes tècnics a la DPiO, i/o altres departaments o Direccions que corresponguin.

4.3. Informes tècnics de resposta a les al·legacions

De conformitat amb l'article 80 de la LPACAP, els informes tècnics sol·licitats hauran de ser emesos en el termini de 10 dies des de la recepció de la petició per l'òrgan competent per emetre'l. La Direcció o departament que emeti el pertinent informe ha de donar resposta a totes les qüestions plantejades pels interessats, i que siguin de la seva competència. Si s'escau, al final de l'informe s'hauran de pronunciar expressament sobre si procedeix estimar, estimar parcialment o desestimar les al·legacions. Aquests informes s'hauran de trametre a la DSJ.

4.4. Informe jurídic de resposta a les al·legacions amb proposta d'acord per a l'aprovació definitiva

Una vegada els informes sol·licitats són lliurats a la DSJ, aquesta emetrà l'informe jurídic amb proposta d'acord per a l'aprovació definitiva, i el sotmetrà a l'òrgan competent per a l'aprovació.

4.5. Lliurament de documentació per a l'aprovació definitiva

La documentació que ha d'acompanyar el projecte que l'IMU presenti per a l'aprovació definitiva ve determinada per l'acord d'aprovació inicial -amb o sense condicions- i pel resultat del procés

d'exposició al públic i, en el seu cas, pels informes emesos durant la tramitació:

- a) Aprovació inicial del projecte que no estableixi condicions. En aquest cas, el projecte que es porti a l'aprovació definitiva serà el mateix que hagi anat a l'aprovació inicial. Un cop aprovat se li afegirà la diligència d'aprovació definitiva.
- b) Aprovació inicial del projecte amb condicions d'execució a aplicar durant la fase d'execució de l'obra. En aquest cas, el projecte que es porti a l'aprovació definitiva haurà d'anar acompanyat d'una declaració responsable del promotor on assumeix el compliment de les condicions o observacions establertes per a l'execució de l'obra.

En qualsevol dels supòsits, si el document per a l'aprovació definitiva incorpora modificacions tècniques no substancials introduïdes com a conseqüència de les al·legacions rebudes, aquestes hauran de figurar de manera succinta en el corresponent informe de resposta de les al·legacions, o a l'informe tècnic corresponent, amb expressa menció que aquestes incorporacions no es faran en detriment de les condicions tècniques aprovades inicialment.

Si del resultat de les al·legacions o dels informes sectorials se'n deriven modificacions no substancials del projecte, aquestes s'hauran d'incorporar en el projecte i hauran de figurar en l'expedient en el corresponent informe per a l'aprovació definitiva.

Si la resposta d'al·legacions afecta als criteris fixats pels REP, la resposta haurà de comptar amb el seu vistiplau i ser conformada pels membres de l'ESTE. Aquesta conformitat haurà de donar-se en un termini de 5 dies.

Si, excepcionalment, el projecte es porta a l'aprovació definitiva amb condicions, aquestes condicions formaran part inseparable de l'acord d'aprovació definitiva, i això implicarà que les obres hauran de ser executades de conformitat amb aquests condicionants.

5. Aprovació definitiva

5.1. Acord d'aprovació definitiva de la Comissió de Govern

L'òrgan competent per a l'aprovació definitiva del projecte és la Comissió de Govern, en virtut de les facultats atribuïdes per l'article 16b) i 69 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.

Un cop aprovat definitivament, el projecte d'urbanització no està subjecte a termini de caducitat. Atesa la seva naturalesa d'instrument d'execució del planejament, la seva vigència és indefinida mentre no es modifiqui o derogui el planejament que executa.

Aquesta vigència s'entén sens perjudici de la necessitat d'adaptar el projecte, si escau, a la normativa tècnica o sectorial vigent en el moment de la seva execució, així com de la tramitació de les modificacions o revisions que siguin necessàries d'acord amb la normativa urbanística aplicable.

5.2. Notificació als interessats i requeriment de garantia al promotor privat

Aprovat definitivament el projecte d'urbanització per la Comissió de Govern, la Secretaria delegada de l'IMU diligenciarà els plànols i documents que conformen el projecte aprovat junt amb un arxiu digital de l'àmbit en format vectorial i comunicarà aquesta aprovació per correu electrònic als membres de l'ESTE i a Informació Urbanística de l'Ajuntament.

Així mateix, aquesta aprovació es notificarà a la DPiO i a la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'IMU, al Gerent del districte corresponent, al promotor i a la resta d'interessats.

Per a assegurar l'obligació d'urbanitzar del promotor privat, se li requerirà la constitució o actualització de la garantia corresponent, per l'import del 12% del valor de les obres d'urbanització com a requisit previ per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva, segons l'article 107.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

La notificació de l'acord d'aprovació definitiva del projecte als interessats en el procediment es realitzarà en paper o electrònicament (e-notum). Es considerarà interessat, entre d'altres, aquell que hagi presentat al·legacions.

L'article 91.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme disposa: "La notificació de l'aprovació definitiva dels projectes d'urbanització s'ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d'informació pública. Altrament, s'entén que el projecte resta aprovat definitivament per silenci administratiu positiu."

5.3. Publicació de l'aprovació definitiva

L'acord d'aprovació definitiva del projecte d'urbanització es publicarà al BOPB, en un diari de més circulació de la província, a la Gasetta Municipal, i al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Els anuncis s'ajustaran a un dels formats que figuren a l'Annex X, sens perjudici de les adaptacions que, en el seu cas, calgui introduir. Entre d'altres dades, reproduiran textualment l'acord/resolució d'aprovació, i assenyalaran de manera clara el peu de recurs.

En cas de projecte d'iniciativa privada es verificarà el dipòsit de garantia del 12% del valor de les obres d'urbanització abans d'ordenar la publicació al diari oficial.

Els anuncis i publicacions seran preparats i tramitats per la Secretaria Delegada de l'IMU. En cas d'iniciativa privada, la publicació en un diari de gran difusió de la ciutat serà a càrrec del promotor privat.

6. Arxiu de l'expedient

L'exemplar original de l'expedient, acompanyat d'un exemplar diligenciat del projecte, restarà a l'IMU com a dipositori d'aquest amb les garanties d'accés i de conservació escaients.

Així mateix, un exemplar del projecte aprovat definitivament en suport digital s'haurà de trametre a Informació Urbanística de l'Ajuntament. Si s'escau, un exemplar del projecte modificat en format digital, serà remès a Informació Urbanística i als membres de l'ESTE. Amb aquest document s'adjuntarà arxiu digital de l'àmbit en format vectorial.

7. Procediment simplificat per a projectes complementaris o modificats

Els projectes d'urbanització complementaris i les modificacions dels projectes d'urbanització aprovats es regiran, pel que fa als seus supòsits i procediment, d'acord al que contempla la normativa urbanística i, amb caràcter general, pel procediment previst al present protocol.

Aquests projectes podran tramitar-se directament per a la seva aprovació definitiva, sense necessitat d'aprovació inicial ni de sotmetre'l novament a informació pública.

D'acord amb el ROAS, es considera "modificació de projecte" sempre que les unitats d'obra alterades representin una variació inferior al 20% del pressupost de les obres i que no comportin alteració substancial de l'objecte, de les característiques bàsiques o d'unitats que afectin el 50% o més de l'import del pressupost. En cas de no complir-se aquests supòsits, donarà lloc a una "revisió del projecte" i s'haurà de tramitar íntegrament pel mateix procediment que un projecte nou.

Dins d'aquest supòsit, s'inclouen els casos següents:

- **Modificació per actualització de preus:** amb la finalitat d'adequar-los als preus de mercat vigents.
- **Modificació per actualització normativa:** amb la finalitat d'adequar-los a les exigències normatives vigents.
- **Modificació per altres motius:** amb la finalitat de canviar certs aspectes tècnics o materials del projecte original que no alterin la seva naturalesa.

En els casos de modificacions per actualització de normativa o per altres motius, si aquestes afecten els criteris fixats en la fase de redacció del projecte, hauran de ser justificades tècnicament i informades als corresponents REP, comptant amb la seva conformitat escrita.

VI-C. Seguiment de les obres dels projectes d'urbanització

1. Inici de l'execució de les obres

1.1. Comunicació de la data d'inici de les obres

Les obres hauran de començar en el termini que estableixi el planejament o condicionades a l'evolució de l'execució de la gestió urbanística que l'executa.

La DPiO informará els representants de l'ESTE i els REP que haguessin informat el projecte, ja sigui d'iniciativa privada com municipal, de la data prevista d'inici de les obres indicant el codi del projecte, el títol i la fase d'execució amb el seu àmbit.

En projectes d'iniciativa privada, el promotor ho comunicarà prèviament a l'IMU per tal que la DPiO pugui efectuar el trasllat abans de l'inici efectiu de les obres. En projectes d'iniciativa municipal ho farà un cop iniciada la licitació i abans de l'adjudicació al contractista.

2. Control de l'execució de les obres

2.1. Convocatòria de l'ESTE i dels REP

A l'inici de les obres es convocarà l'equip de l'ESTE i aquells REP que haguessin informat el projecte. L'ESTE podrà proposar la incorporació de nous REP.

Els representants de l'ESTE recolliran en un acta els requeriments i observacions que formulin els REP. L'IMU avaluarà aquests nous requeriments i farà tot el possible per incorporar-los a les obres per donar compliment a l'execució del planejament urbanístic.

Només es podran tenir en compte aquells requeriments que derivin de l'actualització dels plecs tècnics municipals no prevista en el projecte aprovat, o bé de necessitats especials suficientment justificades i viables.

2.2. Reunions i visites de seguiment amb els REP

Durant l'execució de les obres, els REP que haguessin informat el projecte, conjuntament amb el promotor i/o la direcció d'obra i amb els membres de l'ESTE, realitzaran visites i reunions periòdiques de seguiment per comprovar la correcta implantació dels aspectes acordats en la fase de redacció del projecte.

Com a mínim, els REP i la DPiO efectuaran una visita durant l'execució de l'obra per tal de garantir-ne la correcta execució. Quan sigui convenient, es podrà convocar simultàniament més d'un REP a una mateixa reunió o visita.

2.3. Requeriments i observacions durant l'obra

Qualsevol nou requeriment o observació sorgit durant l'execució de les obres haurà de ser formulat pel REP corresponent a la direcció d'obra, que el traslladarà a l'IMU per avaluar-ne la viabilitat. Aquests requeriments no es podran executar sense l'autorització expressa de l'IMU.

Les modificacions que s'hagin d'introduir en el curs de les obres han de respectar els criteris del projecte aprovat. Les modificacions que no siguin conformes amb el projecte aprovat, **en tot cas no suposaran un increment superior al 20% del pressupost**, s'hauran de sol·licitar al promotor a través d'escrit signat pel Director del departament municipal competent i **requeriran de la validació** de l'IMU.

2.4. Actes de seguiment i esmenes

Les decisions adoptades en el curs de les visites i reunions d'obra es faran constar en una Acta de Seguiment d'Obra redactada per la direcció d'obra, d'acord amb el model incorporat a **l'Annex VII** del present protocol.

Si el resultat de la visita o reunió no fos conforme, en l'acta s'hi indicaran els punts a esmenar i el termini atorgat per a la seva correcció.

Un cop executades les esmenes, la direcció d'obra n'informarà els REP per tal de que puguin verificar les mesures adoptades mitjançant visita a l'obra, revisió d'evidències fotogràfiques o qualsevol altre mitjà que s'acordi.

Qualsevol intervenció dels REP en l'obra es canalitzarà a través del promotor i/o de la direcció d'obra, que serà qui traslladarà les instruccions o observacions al contractista.

3. Revisió de l'estat final de les obres

3.1. Comunicació de finalització de les obres

Un cop finalitzades les obres, la DPiO comunicarà l'acabament de les mateixes als representants de l'ESTE, i aquests a la resta de REP implicats; en els projectes d'iniciativa privada, el promotor haurà comunicat prèviament aquest fet a la DPiO.

3.2. Convocatòria de la visita de recepció

Acte seguit, l'IMU convocarà una reunió a l'obra per a la revisió final, amb la consideració de visita d'inspecció final o visita de recepció.

Atès que la revisió tècnica del final de l'obra no constitueix necessàriament un acte únic, sinó que pot desenvolupar-se al llarg de diverses visites, la direcció d'obra aixecarà tantes actes com calgui, signades pels assistents, que reflectiran la conformitat total de les obres o, si escau, el recull d'esmenes a corregir i el termini atorgat per fer-ho.

En el ben entès que la revisió tècnica del final de l'obra per a la recepció no és un acte únic sinó que es tracta d'una fase que pot durar diversos dies, la DO aixecarà tantes actes com visites es facin, a signar per tots els assistents, la/les qual/s reflectirà/n la conformitat total de les obres o el recull d'esmenes a corregir, incloent el termini per a la seva esmena.

3.3. Lliurament de les separates i plànols d'obra executada

L'escrit de la convocatòria s'enviarà per via telemàtica acompanyat d'una separata amb plànols bàsics d'obra executada: una informació gràfica mínima però suficient que, posteriorment, s'incorporarà a la documentació d'obra executada (*as-built*) completa.

El contingut de la separata, relativa als REP, que cal lliurar a la finalització de les obres, figura a l'Annex XI del present protocol.

La vigència de nous requeriments de documentació, afegits al protocol, no afectarà a aquelles obres que al moment d'implantar la nova documentació ja estiguessin adjudicades.

4. Revisió tècnica

4.1. Sol·licitud dels informes parcials de recepció

Un cop efectuada la visita de recepció, els representants de l'ESTE, directament o mitjançant el departament responsable, sol·licitaran a cadascun dels REP l'informe parcial de recepció.

4.2. Informes parcials de recepció

Els REP lliuraran per duplicat i via telemàtica, en el termini de 20 dies, a comptar a partir de la data de sol·licitud de l'informe parcial de recepció, per part dels representants de l'ESTE, directament o mitjançant el departament responsable, l'informe parcial de recepció, corresponent al seu àmbit, al promotor i als representants de l'ESTE. S'adjunta model d'informe parcial de recepció a l'Annex XVI del present protocol.

Els informes hauran d'anar classificats amb la distinció A, B, o C segons siguin respectivament:

- A. Informe parcial favorable (sense cap esmena a corregir)
- B. Informe parcial favorable (amb enumeració d'esmenes a corregir)
- C. Informe parcial desfavorable (amb enumeració d'esmenes a corregir)

La distinció entre l'informe parcial favorable amb esmenes i l'informe parcial desfavorable, també amb esmenes, recaurà sobre la quantitat i entitat de les esmenes.

Si un informe és A o B, aquella part de l'obra i d'acord el model d'Acta de Lliurament sense repassos o Acta de Lliurament amb repassos (veure Annex XII) quedarà lliurada al REP corresponent. Si per contra, l'informe és una C, s'hauran de corregir les esmenes demanades pel REP abans de poder lliurar les obres.

Si un informe és A o B, es podrà lliurar aquella part de l'obra segons el model d'Acta de Lliurament sense repassos o Acta de Lliurament amb repassos (veure Annex XII). Si per contra, l'informe és una C, aleshores s'hauran de corregir les esmenes demanades pels REP abans de poder lliurar les obres. Les esmenes demanades pels REP hauran de respectar en tot moment el projecte executiu aprovat.

4.3. Correcció d'esmenes, si escau

Sempre que un REP emeti un informe amb classificació "C", caldrà que, un cop resoltes les incidències descrites, aquest torni a emetre un altre informe parcial de tipus "A" o "B". El termini per a emetre aquest nou informe serà de 5 dies des de la data en que es verifiqui la correcció de les incidències.

Les esmenes demanades pels REP hauran de respectar en tot moment el projecte executiu aprovat, o les modificacions acceptades.

La informació rebuda ha de permetre a l'EC avançar en la correcció material dels aspectes no favorables de cada informe.

Un cop transcorreguts 15 dies des de la sol·licitud de l'informe parcial de recepció els representants de l'ESTE, directament o mitjançant el departament responsable, efectuaran un recordatori via telemàtica a aquells REP que encara no l'hagin emès, indicant que la no emissió de l'informe en els següents 5 dies significarà l'acceptació de l'obra.

L'equip de l'ESTE pot considerar algun/s informe/s dels REP de caràcter imprescindibles per a la recepció de l'obra. En aquest sentit, en cas de manca de resposta per part d'algun/s d'aquests REP i davant la sol·licitud del promotor, l'ESTE adreçarà un requeriment formal al superior jeràrquic del REP.

5. Informe de supervisió

5.1. Informe tècnic de recepció (ITR)

Una vegada transcorreguts els 20 dies esmentats als punts anteriors, el representant de l'equip de l'ESTE, directament o mitjançant el departament responsable elaborarà l'informe tècnic de recepció (ITR), que contindrà tots els informes parcials rebuts, a més d'un quadre resum, així com qualsevol tipus de comentari que l'equip de l'ESTE pugui considerar escaient. S'annexa model d'ITR (caràtula i resum) a l'annex XVI del present protocol.

5.2. Esmenes, nova emissió de l'ITR i resolució de discrepàncies

En cas d'haver emès un ITR amb classificació "C", el representant de l'equip de l'ESTE, directament o mitjançant el departament responsable haurà de tornar a emetre un nou ITR amb classificació "A" o "B", una vegada les esmenes descrites a l'informe hagin estat solucionades. El termini per a emetre aquest nou informe serà de 5 dies des de la data en que es verifiqui la correcció de les incidències.

En cas de discrepàncies expressades entre un REP i el promotor, o entre diferents REP, a l'hora d'introduir correccions a l'obra, es convocarà una Taula d'Impuls amb el compromís de resoldre les discrepàncies.

A aquests efectes, l'ESTE, fixarà un termini de 5 dies per convocar la Taula i emetrà un informe diriment, per a l'esmena de les deficiències detectades, que comunicaran a l'IMU i al promotor privat, si escau, per la correcció material dels aspectes no favorables.

Els REP verifiquen les modificacions executades mitjançant visita a obra, revisió de les evidències fotogràfiques aportades o el mitjà que s'acordi. Un cop corregides les esmenes, l'ESTE emetrà una declaració en aquest sentit, que serà validada pel departament municipal competent.

6. Recepció i lliurament de les obres

6.1. Lliurament de documentació per a la recepció

La recepció de les obres per part de l'IMU es tramitarà quan es disposi de la següent documentació:

- ITR amb qualificació A o B favorable.
- Topografia d'obra executada (*as-built*). Ja validada al ITR pel Departament del Pla de la Ciutat, i d'acord amb el planejament i del projecte de reparcel·lació.
- Qualitat del sol. Caldrà aportar informe favorable de ARC en quant a la descontaminació en el cas de l'existència d'una APC dins de l'àmbit de l'Obra.
- Documentació d'obra executada (*as-built*) completa en format digital, en els termes recollits en el *Plec de Condicions Tècniques per a l'elaboració dels projectes fi d'obra*, d'acord amb l'annex...
- Arxiu editable amb els polígons vectorials de l'àmbit d'actuació per al Departament d'Informació i Documentació, georeferenciats sobre la base cartogràfica municipal. Aquest arxiu s'anomenarà 00_AMBIT.ext (ext = dwg / dgn / gpkg).

DESCONTAMINACIÓ:

Un cop finalitzades les actuacions de neteja, la persona interessada haurà de presentar un **informe final acreditatiu** de la recuperació, elaborat per una entitat de control habilitada, perquè l'ARC validi l'eficàcia de les obres i notifiqui oficialment l'aptitud del sòl a l'ajuntament a efectes de coordinar-ho amb la regulació urbanística."

ARTICLE 21.2 Un cop acabades les operacions d'execució del projecte, la persona interessada ha de presentar davant l'Agència de Residus de Catalunya un informe acreditatiu que la recuperació s'ha fet en els termes del projecte aprovat i que inclogui l'anàlisi de risc residual.

6.2. Recepció contractual de les obres

Amb l'ITR favorable A o B l'obra restarà formalment lliurada a l'Ajuntament.

L'acta formal de recepció contractual serà signada per l'IMU, el director de l'obra i el contractista. Data en la que s'inicia el termini de garantia de les obres.

6.3. Lliurament de l'obra, cessió i inici del termini de garantia

Es signarà simultàniament la presa de possessió de les parcel·les urbanitzades objecte de cessió i l'acta de lliurament de l'obra a l'Ajuntament de Barcelona.

L'acta de lliurament de l'obra a l'Ajuntament de Barcelona es signarà pel representant legal de l'EUC i l'IMU.

En l'Annex XII s'adjunten els models d'actes.

L'inici del termini de garantia començarà a computar un cop s'hagin rebut les obres amb data de l'informe ITR.

Article 169 Lliurament i recepció de les obres d'urbanització

169.1 La **cessió** d'obres d'urbanització, instal·lacions i dotacions l'execució de les quals estigués prevista en el pla urbanístic i en el projecte d'urbanització aplicables, quan la seva execució no correspon directament a l'ajuntament, s'ha d'efectuar en favor de l'ajuntament dins d'un termini no superior a tres mesos, comptat des de la recepció de l'obra per part de la persona responsable de l'execució.

169.2 L'esmentada cessió es pot referir a una part del polígon d'actuació urbanística, encara que no s'hagi completat la urbanització de la totalitat del polígon, si es correspon amb una fase determinada a aquests efectes pel projecte d'urbanització, o si l'àrea ja urbanitzada constitueix una **unitat funcional** directament utilitzable, per disposar de tots els serveis urbanístics.

169.3 La cessió ha de ser formalitzada en acta que han de subscriure l'ajuntament, l'administració actuant altra que l'ajuntament, si s'escau, i la persona responsable de l'execució de la urbanització.

169.4 El procediment de recepció de les obres d'urbanització, en el cas d'execució del planejament pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació o en aquells altres casos en què l'execució de **la urbanització no correspon a l'ajuntament**, se subjecta a les regles següents:

a) Concloua l'obra es notifica aquest fet a l'ajuntament, amb sol·licitud que s'incoï el seu expedient de recepció.

b) A la sol·licitud s'ha d'adjuntar, si escau, una còpia de les actes de recepció de l'obra realitzada pel contractista de què es tracti i descripció dels serveis a què es refereix. A aquests efectes, també s'ha d'adjuntar la documentació gràfica on es precisi l'obra realment executada amb memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar respecte del projecte aprovat, i la valoració econòmica dels diferents serveis a cedir a l'ajuntament.

c) L'ajuntament ha de comprovar en el termini de tres mesos que l'obra realitzada ha estat executada de conformitat amb les previsions d'urbanització del planejament i del projecte d'urbanització i, si escau, s'actua d'acord amb el que estableix la legislació en matèria de contractació administrativa aplicable, sobre recepció d'obres i terminis de garantia.

d) En cas que s'haguessin constatat deficiències, una vegada esmenades aquestes s'ha de procedir de conformitat amb el què estableixen les normes anteriors. L'ajuntament no pot, en aquesta fase, assenyalar altres deficiències diferents que les apreciades amb anterioritat.

e) Si l'òrgan actuant no resol expressament sobre la recepció de les obres en el termini de tres mesos, s'entén estimada la petició i formalitzada la cessió per silenci administratiu positiu.

1. **Recepció privada:** El promotor privat rep l'obra del contractista (empresa constructora).
2. **Sol·licitud de recepció municipal:** El promotor demana a l'Ajuntament que rebí l'obra, aportant l'acta de la recepció anterior.
3. **Cessió i recepció final:** L'Ajuntament comprova l'obra en un termini de tres mesos i, si és correcta, es formalitza l'acta de cessió que allibera el privat de les seves obligacions de manteniment

Es pot cedir una part urbanitzada d'un PAU si és una "fase" de projecte o si constitueix una "unitat funcional directament utilitzable" (169.2 del RLU, parlant de la cessió)

7. Tramesa de la documentació final

7.1. Lliurament de la documentació d'obra executada (*as-built*)

Un cop rebudes les obres per part de l'IMU, aquest lliurarà als representants de l'ESTE, a la Direcció de llicències i espai públic del districte corresponent i al Departament del plànol de la ciutat, la documentació d'obra executada (*as-built*), en els termes recollits en el *Plec de Condicions Tècniques per a l'elaboració dels projectes fi d'obra*, actualment vigent. Aquest tindrà com a mínim el contingut assenyalat a l'Annex XIII del present protocol.

7.2. Tramesa de la documentació als serveis municipals competents

7.3. Informe a Patrimoni i incorporació a l'inventari

Un cop rebudes les obres l'IMU, lliurarà informe de recepció a la Direcció de Patrimoni per a la seva inclusió a l'inventari de Bens Immobles.

S'adopta aquest Protocol, que serà d'aplicació a partir del dia següent de la data de la signatura electrònica.

Gerent d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge

Gerent Municipal

